

0076167-15.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6371/2017 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 758/2017 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0076167-15.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0076167-15.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6371/2017 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 758/2017 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

MARCELO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 28 de agosto de 2017, às 22h10, na Rua Carlos Mesquita, 176, bairro Vila Sônia, nesta capital, MARCELO DE SOUZA, indiciado à fl. 21/22, trazia consigo 5 (cinco) invólucros de plástico contendo maconha, na quantidade de 18g (dezoito gramas), 14 (quatorze) invólucros de plástico contendo "crack", na quantidade de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), e 43 "ependorfs", contendo cocaína, na quantidade de 21,2g (vinte e um gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consonante auto de exibição e apreensão às fls. 11/12 e laudo de constatação às fls. 13/15.

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2019 (fls. 102).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 117).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, prejudicado o interrogatório diante da revelia do acusado.

Em alegações finais, as partes requereram a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A despeito da prova da materialidade delitiva, a autoria não restou suficientemente esclarecida.

Com efeito, Leandro Alexandre de Lima não se recordou dos fatos, dizendo apenas se lembrar de ter efetuado a prisão do réu por tráfico de drogas.

Um pouco mais elucidativo foi o depoimento de Adriano Alves Bento, mais também não trouxe elementos suficientes para prolação de um decreto condenatório, uma vez que não visualizou ato de mercancia praticado pelo réu.

O acusado, por seu turno, quando ouvido na fase inquisitorial, disse ser usuário de "crack" e que viu traficantes dispensarem um saco de drogas por conta da chegada da polícia, "então pegou o saco com drogas que foi abandonado com a intenção de se apropriar das substâncias e usá-las" (fls. 6).

Inviável a condenação do acusado exclusivamente pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Em situação desse jaez, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Autoridade policial que não ratificou a prisão em flagrante realizada pelos policiais militares - Negativa dos réus - Contraditório depoimento dos agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que impõe o decreto absolutório - Parecer da d. PGJ pela absolvição dos réus - Recurso provido - (voto n.º 41074)" (TJSP; Apelação Criminal 0007702-03.2017.8.26.0066; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386,

inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo MARCELO DE SOUZA, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Intime-se o réu revel por edital desta sentença.

Em 90 dias, nada sendo requerido quanto ao valor apreendido nos autos, será revertido ao Fundo Penitenciário.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA